

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 751 - 752/2532	พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง ขอนแก่น	
		โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย หลอย เงินไม้ กับพวก	โจทก์
	นาย เทพ ฤทธิ์ อีสริยเมตต์	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 820

ป.อ. มาตรา 341

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 47

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน มาตรา 7, มาตรา 27

จำเลยเป็นตัวแทนในการจัดหาคนงานส่งให้แก่บริษัทท. ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานจากกรมแรงงานและมีงานให้ทำในต่างประเทศ การที่จำเลยชักชวนโจทก์ร่วมให้บุตรโจทก์ร่วมสมัครไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ และรับเงินค่าบริการจากโจทก์ร่วม แม้บุตรของโจทก์ร่วมไม่ได้ทำงาน และจำเลยไม่อาจคืนเงินให้โจทก์ร่วมได้ เพราะได้ส่งเงินให้แก่บริษัท ท. ไปแล้ว ก็ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาทุจริต จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานฉ้อโกงและฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานมาตรา 7, 27 ส่วนคำขอของโจทก์ให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์ร่วมนั้น เมื่อจำเลยเป็นเพียงตัวแทนของบริษัท ท. ในการจัดหาคนงาน และจำเลยได้นำเงินที่รับจากโจทก์ร่วมส่งให้แก่บริษัท ท. ไปแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินให้แก่โจทก์ร่วม.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 91พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27กับขอให้จำเลยคืนเงินจำนวน 30,000 บาท และ 28,000 บาท ให้แก่ผู้เสียหายทั้งสองและนับโทษจำเลยทั้งสองสำนวนติดต่อกัน

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายหลอย เงินไม้ กับนางกา หลีกทุกข์ผู้เสียหายทั้งสองขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 รวม 2 กระทง จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 12 เดือนกับมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528มาตรา 30, 82 แต่ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะจำเลยกระทำผิดและเป็นคุณแก่จำเลย จำคุก 1 เดือนรวมจำคุก13 เดือน ลดโทษให้ 1 ใน 6 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 เดือน 25 วัน กับให้จำเลยคืนเงิน 30,000 บาท และ28,000 บาท ให้แก่โจทก์ร่วมทั้งสองตามลำดับ

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

โจทก์ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2527 นายสัว เงินไม้ และนายอดุล หลีกทุกษ์ บุตรโจทก์ร่วมทั้งสองได้สมัครไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ จำเลยได้รับเงินค่าบริการจำนวน 30,000 บาท จากโจทก์ร่วมที่ 1 และ 28,000 บาท จากโจทก์ร่วมที่ 2 และบุตรของโจทก์ร่วมทั้งสองได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์แล้ว แต่ไม่ได้ทำงานตามคำชักชวนของจำเลย จึงเดินทางกลับ โจทก์ร่วมทั้งสองทวงเงินจำนวนดังกล่าวคืนจากจำเลย จำเลยไม่ยอมคืนให้ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ข้อแรกมีว่า จำเลยกระทำความผิดฐานฉ้อโกงโจทก์ร่วมทั้งสองหรือไม่เห็นว่า ถึงแม้โจทก์และโจทก์ร่วมทั้งสองจะนำสืบว่า โจทก์ร่วมทั้งสองส่งนายสัวและนายอดุลไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อทำงานตามคำชักชวนของจำเลยและจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นให้จำเลยไปแล้ว แต่นายสัวและนายอดุลไม่ได้ทำงานตามคำชักชวนของจำเลย ฝ่ายจำเลยมีหนังสือรับรองของบริษัทไทยอเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล รีดรูทเมนต์ จำกัดตามเอกสารหมายเลข 1 มาสืบแสดงว่า จำเลยเป็นตัวแทนของบริษัทดังกล่าวในการจัดหาคนงานส่งให้แก่บริษัท และมีนายฮั่ว คูเรืองรัศมีผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศของบริษัทดังกล่าวเป็นพยานเบิกความรับรองว่าจำเลยเป็นตัวแทนของบริษัทดังกล่าวจริง นอกจากนี้จำเลยยังมีเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งเป็นหลักฐานการโอนเงินค่าหนังสือเดินทางของบุตรโจทก์ร่วมทั้งสอง รวมทั้งของผู้มีชื่ออีก 1 คน ไปเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทดังกล่าว ประกอบกับร้อยตำรวจเอกยงยุทธ พัฒนารณณ์ พยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีทั้งสองสำนวนนี้เบิกความเชื่อสมว่า จำเลยมีอาชีพค้าขาย และเป็นตัวแทนจัดส่งคนไปทำงานยังต่างประเทศ จึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นเพียงตัวแทนของบริษัทดังกล่าวในการจัดหาคนงานส่งให้แก่บริษัท และตามคำเบิกความของนายสมโภช รัตนูปนะโชติหัวหน้าส่วนส่งเสริมธุรกิจแรงงานในต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ ซึ่งจำเลยอ้างเป็นพยานก็รับฟังได้ว่า ธนาคารได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบริษัทซึ่งจำเลยเป็นตัวแทนดังกล่าวนี้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมแรงงาน

โดยถูกต้อง และมีงานให้ทำในต่างประเทศจริงดังปรากฏตามสำเนาหนังสือของ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ที่ พธ/สธต.1622/2528 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2528 การที่
โจทก์ทั้งสองไปขอเปิดบัญชีสินเชื่อเพื่อส่งบุตรไปทำงานในประเทศสิงคโปร์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าทางประเทศสิงค์
โปร์มีงานให้ทำจริง และบริษัทดังกล่าวได้มีสัญญาส่งคนงานให้แก่บริษัทลิทิมต้าที่
ประเทศสิงคโปร์อีกทอดหนึ่ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสำนักงานใหญ่จึงมีหนังสือดัง
กล่าวข้างต้นแจ้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาบ้านไผ่ ให้สินเชื่อแก่โจทก์ทั้งสอง
เพื่อให้โจทก์ทั้งสองส่งนายสัวและนายอดุลไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ได้
ตามพฤติการณ์แห่งคดีชี้ให้เห็นว่าจำเลยมิได้มีเจตนาทุจริต จำเลยจึงไม่มีความผิด
ฐานฉ้อโกงโจทก์ทั้งสองตามที่โจทก์ฎีกา

ปัญหาข้อต่อไปมีว่า จำเลยกระทำความผิดฐานจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7, 27 ตาม
ฟ้องหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่วินิจฉัยมาแล้วว่า จำเลยเป็นเพียงตัวแทน
ของบริษัทไทยอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล รีครูทเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดหางานจากกรมแรงงานโดยถูกต้อง ดังนั้น การที่จำเลยจัดหางานจึงไม่
เป็นความผิดตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ทั้งสอง
สำนวนในข้อหาทั้งสอง ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ส่วนคำขอของโจทก์ให้จำเลยคืนเงิน
30,000 บาท และ 28,000 บาท แก่โจทก์ร่วมที่ 1 ที่ 2 ตามลำดับนั้น เมื่อปรากฏว่า
จำเลยเป็นเพียงตัวแทนของบริษัทไทยอเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล รีครูทเมนต์
จำกัด ในการจัดหาคนงานส่งให้แก่บริษัทดังกล่าว และจำเลยได้นำเงินจำนวนข้างต้น
ที่รับจากโจทก์ทั้งสองส่งให้แก่บริษัทนี้ไปแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวให้
แก่โจทก์ทั้งสอง..."

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทระศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ